Centro Universitário Sudoeste Paulista
(Mantida pela ICE – Instituição Chaddad de Ensino Ltda)

REPRODUÇÃO ASSISTIDA PÓSTUMA E OS DIREITOS SUCESSÓRIOS: O *STATUS* JURÍDICO DO EMBRIÃO CRIOPRESERVADO E O DIREITO À HERANÇA APÓS A MORTE DE UM DOS GENITORES

Ana Lívia Alexandre Monteiro[1]; Antonieta Lima Brauer[2]

[1]Aluna do Curso de Direito do Centro Universitário Sudoeste Paulista –UniFSP, Avaré/SP; [2]Professora Orientadora do Centro Universitário Sudoeste Paulista – UniFSP, Avaré/SP.

1. INTRODUÇÃO

O avanço das técnicas de reprodução humana assistida tornou possível que a concepção ocorra fora do corpo humano e que embriões sejam criopreservados por tempo indeterminado, inclusive após a morte de um dos genitores (ARAUJO; ARAUJO, 2018, p. 223). Essa possibilidade coloca em xeque institutos tradicionais do direito sucessório brasileiro: o princípio da Saisine e a capacidade sucessória passiva (arts. 1.784 e 1.798 do Código Civil) pressupõem que o herdeiro já exista ou esteja concebido na abertura da sucessão, pressuposto que a criança concebida por reprodução assistida póstuma, por definição, não satisfaz (GONÇALVES, 2026, p. 13). O presente trabalho tem por objetivo analisar o *status* jurídico do embrião criopreservado e o direito à herança dessa criança, à luz da doutrina, da legislação e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre a legislação, a doutrina, a jurisprudência e o anteprojeto de revisão do Código Civil (2026) pertinentes ao tema.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A controvérsia sobre a natureza jurídica do embrião criopreservado opõe três correntes: a natalista, majoritária no Brasil, para a qual a personalidade jurídica só se adquire com o nascimento com vida; a concepcionista, que a reconhece desde a concepção, ainda que extrauterina; e a da personalidade condicional, intermediária entre as duas (MARTINS; WINCK; MIRANDA, 2026, p. 318). O Código Civil (2026) não disciplina a forma exigida para o consentimento do genitor falecido quanto ao uso póstumo de seu material genético, lacuna parcialmente suprida pela Resolução CFM nº 2.320/2022 (2026), de caráter apenas ético-profissional e sem força de lei. O Enunciado nº 267 do CJF (2004) estendeu a regra do art. 1.798 do Código Civil, que exige herdeiro já concebido na abertura da sucessão, aos embriões formados por reprodução assistida, submetendo seus efeitos patrimoniais às regras da petição de herança. Persiste, assim, a tensão entre a igualdade absoluta entre os filhos (art. 227, §6º, CF) e a segurança jurídica dos coerdeiros já existentes (GONÇALVES, 2026, p. 38). No REsp 1.918.421/SP, o Superior Tribunal de Justiça (2021) fixou que a autorização para uso póstumo de embriões exige forma expressa e incontestável, “alcançada por meio do testamento ou instrumento que o valha em formalidade e garantia”, afastando a validade de contratos padrão firmados com clínicas de reprodução assistida. O Anteprojeto de Reforma do Código Civil (2026) tende a consolidar esse entendimento, exigindo escritura pública ou testamento público para a autorização do uso póstumo do material genético e fixando prazo de dois anos, contado da abertura da sucessão, para os efeitos sucessórios patrimoniais em favor do filho concebido *post mortem*.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o *status* jurídico do embrião criopreservado permanece indefinido no ordenamento brasileiro, diante da divergência entre as teorias natalista, concepcionista e da personalidade condicional. Ainda assim, a criança concebida por reprodução assistida póstuma pode figurar como herdeira do genitor falecido, desde que atendida a exigência formal de consentimento expresso, por testamento ou documento análogo, entendimento adotado pelo STJ e que tende a ser consolidado pelo anteprojeto de atualização do Código Civil. Trata-se de solução de compromisso que concilia a igualdade entre os filhos, consagrada constitucionalmente, com a segurança jurídica dos demais herdeiros.

4. REFERÊNCIAS

ARAUJO, Julia Picinato Medeiros de; ARAUJO, Carlos Henrique Medeiros de. Biodireito e legislação na reprodução assistida. **Medicina (Ribeirão Preto, Online), v. 51, n. 3, p. 217-235, 2018**. Disponível em: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2176-7262.v51i3p217-235. Acesso em: 21 agosto 2026.

BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado 267. III Jornada de Direito Civil. Comissão de Trabalho: Direito das Sucessões. Brasília, DF: Conselho da Justiça Federal, 2004. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/526. Acesso em: 17 setembro 2026.

BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução n. 2.320, de 20 de setembro de 2022. Adota normas éticas para a utilização de técnicas de reprodução assistida. Publicada no Diário Oficial da União de 20 de setembro de 2022, Seção I, p. 107. Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2022/2320_2022.pdf. Acesso em: 21 agosto 2026.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 21 agosto 2026.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 21 agosto 2026.

BRASIL. Senado Federal. Comissão de Juristas Responsável pela Revisão e Atualização do Código Civil. Relatório Final. Brasília, DF: Senado Federal, 2024. [Anteprojeto que deu origem ao Projeto de Lei nº 4, de 2025, em tramitação no Senado Federal]. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/assessoria-de-imprensa/arquivos/anteprojeto-codigo-civil-comissao-de-juristas-2023_2024.pdf. Acesso em: 17 setembro 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.918.421/SP. Relator: Ministro Marco Buzzi. Relator para acórdão: Ministro Luis Felipe Salomão. Data de julgamento: 8 jun. 2021. Disponível em:https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=133249320&tipo=0&formato=PDF&salvar=false. Acesso em: 21 agosto 2026.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro - Direito das Sucessões Vol. 7 - 20ª Edição 2026**. 20. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2026. *E-book.* ISBN Digital: 9786584004610. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786584004610/. Acesso em: 08 outubro 2026.

MARTINS, Brenda Woloski; WINCK, Morgana Dulce; MIRANDA, Roberta Drehmer de. Reprodução assistida *post mortem* no projeto de Código Civil. **Res Severa Verum Gaudium, Porto Alegre, v. 11, n. 1bis, p. 315-321, jul. 2026**. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/resseveraverumgaudium/article/view/156601/99922. Acesso em: 08 outubro 2026.